

1500235-10.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM DONIZETE DE MELLO FAVERO

Juiz de Direito: Dr. MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

WILLIAM DONIZETE DE MELLO FAVERO, com qualificação nos autos, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática de crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

2ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras - SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500235-10.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500235-10.2021.8.26.0598

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM DONIZETE DE MELLO FAVERO

Juiz de Direito: Dr. MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

WILLIAM DONIZETE DE MELLO FAVERO, com qualificação nos autos, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática de crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 26 de junho de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Aparecido Durvalino Spitonin, nº 900, cidade de Boraceia, na Comarca de Pederneiras, trazia consigo, para fins de tráfico, 20 porções de maconha pesando 30,91g e 15 porções de cocaína, pesando 16,11g, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico toxicológico, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 132/134).

A denúncia foi recebida às fls. 136.

Defesa escrita às fls. 158/162 e 175/186.

Em instrução, foram ouvidas 02 testemunhas. Ao final, o acusado foi interrogado (fls. 217/218).

Em memoriais escritos, a d. Representante do Ministério Público requereu pela condenação do acusado, nos termos alinhavados (fls. 221/225).

A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu por ausência de autoria do crime de tráfico, com fundamento no artigo 397, inciso III c/c artigo 386, inciso II, V e VII, do CPP. Em não sendo este o entendimento, pugnou pela desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28, da Lei de drogas (fls. 233/241).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A representação é improcedente.

Em que pese a prova da materialidade estar comprovada pelo boletim de Ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 20/22), a autoria é incerta com relação ao acusado.

A testemunha Sebastião Amarante de Oliveira Filho, policial militar, informou que estava em patrulhamento na cidade de Boraceia e avistou 3 indivíduos saindo de uma rua sem saída, que vai para um pasto. Os indivíduos eram conhecidos por envolvimento com drogas. O acusado descartou uma sacola quando avistou a viatura policial. Durante a abordagem pessoal, com o acusado, foi encontrado o valor aproximado de R\$ 49,00, em notas trocadas. Com os demais indivíduos, nada de ilícito foi encontrado. Dentro da sacola que o acusado descartou, encontraram substâncias aparentando ser maconha e cocaína. Indagado, o réu confirmou a propriedade da droga, porém, na delegacia, o acusado atribuiu a droga ao Lucas, que estava junto com ele. Lucas negou a propriedade e prestou depoimento diverso do réu.

A testemunha Vitor Hugo Spanavero, policial militar, afirmou que o acusado descartou uma sacola contendo maconha e cocaína e que, em busca pessoal, foi localizado com ele o valor aproximado de R\$ 50,00 em notas variadas. No momento da abordagem, o acusado confirmou que a droga era dele, porém, na delegacia ele não assumiu a droga, atribuindo os entorpecentes ao Lucas.

Por sua vez, o réu WILLIAM DONIZETE DE MELLO FAVERO, em seu interrogatório em juízo, negou os fatos. Disse que é usuário de drogas e foi buscar droga com outros dois indivíduos. Pegaram a droga no mato, porém, encontraram com a viatura. A droga estava com Lucas. O acusado não dispensou sacola nenhuma. A droga não era de sua propriedade. Lucas assumiu a maconha aos policiais militares e a cocaína apareceu depois. Tinha apenas R\$ 5,00 em seu bolso; os outros R\$ 44,00 estavam com Lucas. Os policiais também pegaram drogas com Tayller. Estavam no local para pegar as drogas que iriam usar em um churrasco na sua casa.

Como se percebe, a prova coligida não é suficiente para imputar o crime descrito na denúncia ao acusado.

Embora os policiais tenham dito que o acusado foi visto descartando uma sacola contendo entorpecentes, os elementos contidos nos autos deixam dúvidas a respeito de como realmente os fatos aconteceram.

O acusado prestou depoimento semelhante desde a fase policial (fls. 07), negando a propriedade das drogas.

Por sua vez, os indivíduos Tayller e Lucas foram abordados em companhia do acusado e prestaram depoimentos semelhantes ao réu em sede policial, atribuindo a propriedade dos entorpecentes ao Lucas e afirmando que as drogas que iriam consumir estavam na posse de Tayller (fls. 05 e 06).

E, não há outra prova, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a fim de corroborar os elementos contidos na exordial.

Certo é que os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Entretanto, ante a fragilidade probatória, somando-se ainda que não se pode afirmar como realmente os fatos se sucederam, de rigor a improcedência da representação com a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER o acusado WILLIAM DONIZETE DE MELLO FAVERO das imputações previstas no artigo 33, "caput", da

Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado.

Custas e despesas conforme a Lei.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Pederneiras, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA